

ข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรการช่วยเหลือของธนาคาร

1. ข้าพเจ้าตกลงยอมรับว่า การกด “ยอมรับ” ด้านล่างนี้ เป็นการแสดงความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะขอเข้ามาตรการช่วยเหลือของธนาคาร เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ตามสัญญากู้เงิน/สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (“สัญญา”) ตามรายละเอียดสัญญาของข้าพเจ้าที่ปรากฏก่อนหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหน้าก่อนหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ว่า “เงื่อนไขที่ปรากฏใน Website ของธนาคาร”

2. ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้ที่ข้าพเจ้าได้เลือกตามเงื่อนไขที่ปรากฏใน Website ของธนาคาร และตกลงยอมรับว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่ชำระหนี้ดังกล่าวตามจำนวนงวด จำนวนเงินงวดในแต่ละงวด และภายในกำหนดเวลา ตามเงื่อนไขที่ปรากฏใน Website ของธนาคาร

3. กรณีที่ธนาคารยินยอมให้มีการขยายระยะเวลาของสัญญา ข้าพเจ้าตกลงชำระหนี้ค้างทั้งหมดภายในกำหนดชำระหนี้งวดเดือนสุดท้ายตามเงื่อนไขที่ปรากฏใน Website ของธนาคาร

4. ข้าพเจ้าตกลงรับทราบไว้ว่า หากข้าพเจ้าชำระหนี้ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่ปรากฏใน Website ของธนาคาร ธนาคารจะยกเว้นภาระหนี้ส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดให้แก่ข้าพเจ้า

5. กรณีที่ข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์ให้ธนาคารหักหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อการชำระหนี้แต่ละงวดไว้ ข้าพเจ้าตกลงดำรงเงินฝากในบัญชีเงินฝากทุกขณะให้มีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าจำนวนเงินงวดที่ข้าพเจ้าต้องชำระให้แก่ธนาคารทั้งหมดในแต่ละงวด และหากเงินในบัญชีดังกล่าวของข้าพเจ้าไม่เพียงพอต่อการหักชำระหนี้ไม่ว่างวดหนึ่งงวดใด ให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดนัดผิดสัญญา กับธนาคาร และธนาคารมีสิทธินำส่งรายงานข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้าไปยังบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ได้ รวมถึงให้ธนาคารมีสิทธิคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด อีกทั้งบังคับชำระหนี้กับข้าพเจ้าได้ตามเงื่อนไขในสัญญา

6. ข้าพเจ้าตกลงรับทราบไว้ว่า กรณีชำระเงินเกินกว่าจำนวนเงินงวดตามเงื่อนไขที่ปรากฏใน Website ของธนาคาร ข้าพเจ้าตกลงให้เป็นดุลพินิจของธนาคารในการนำเงินดังกล่าวไปจัดสรรชำระหนี้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

7. ข้าพเจ้าตกลงว่า ก่อนที่ข้าพเจ้าจะชำระหนี้เงินต้นจนเสร็จสิ้น ข้าพเจ้าตกลงชำระภาระหนี้ตามสัญญาส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย ดอกเบี้ยพัก ดอกเบี้ยค้างชำระ ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ซึ่งข้าพเจ้ายังคงมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ธนาคาร ในวันเดียวกับที่ชำระหนี้เงินต้นเสร็จสิ้น หากในวันที่ข้าพเจ้าขอชำระหนี้เงินต้นเสร็จสิ้น จำนวนเงินที่ข้าพเจ้านำมาชำระให้แก่ธนาคารไม่เพียงพอสำหรับการตัดชำระภาระหนี้ตามสัญญาส่วนอื่น ๆ ข้าพเจ้าตกลงให้เป็นดุลพินิจของธนาคารในการจัดสรรชำระหนี้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

8. ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองและยืนยันว่า ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการนี้ ข้าพเจ้ามิได้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด หากข้าพเจ้าผิดคำรับรอง ข้าพเจ้าตกลงรับทราบไว้ว่า การเข้าร่วมมาตรการในครั้งนี้จะไม่มีผลผูกพันข้าพเจ้าและธนาคารแต่อย่างใด

9. ข้าพเจ้าตกลงยอมรับว่า บรรดาข้อความ เอกสาร หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ซึ่งธนาคารมีหน้าที่ต้องแจ้งแก่ข้าพเจ้า ไม่ว่าจะจัดทำขึ้นและแจ้งแก่ข้าพเจ้าโดยวิธีการใด ซึ่งรวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งผ่านระบบงาน MyMo, Website ของธนาคาร, ข้อความ SMS รวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ และให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วโดยชอบ

10. ข้าพเจ้าตกลงรับทราบไว้ว่า การกด “ยอมรับ” ในครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ธนาคารต้องนำส่งข้อมูลของข้าพเจ้าให้กับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ทั้งนี้ ธนาคารจะนำส่งข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของข้าพเจ้าต่อ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ภายใน 2 วันนับถัดจากวันที่ข้าพเจ้ากด “ยอมรับ” ข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่างนี้ โดยข้าพเจ้ารับทราบไว้ว่า วันที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ซึ่งปรากฏในรายงานหรือข้อมูลของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด อาจไม่ตรงกับวันที่ข้าพเจ้ากด “ยอมรับ” ข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่างนี้

11. กรณีที่ข้าพเจ้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ สัญญาฉบับที่เกี่ยวข้อง หรือฉบับอื่นใดกับธนาคารไม่ว่าจะได้ทำขึ้นก่อนหรือหลังข้อตกลงฉบับนี้ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าข้าพเจ้าปฏิบัติผิดสัญญากับธนาคารทั้งหมด และยินยอมให้ธนาคารบอกเลิกสัญญาพร้อมทั้งเรียกให้ชำระหนี้คืนทั้งหมดได้ในทันทีตามเงื่อนไขของสัญญา รวมถึงบังคับชำระหนี้บังคับจำนอง และ/หรือบังคับหลักประกันที่เกี่ยวข้องได้ โดยข้าพเจ้ายินยอมขอใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญา ค่าใช้จ่ายในการทวงถามการดำเนินคดี และการบังคับคดีทั้งหมดด้วย

บรรดาเงื่อนไขและข้อสัญญาที่กำหนดไว้ในสัญญา และ/หรือข้อตกลง และ/หรือบันทึก และ/หรือเอกสารอื่นใดที่ได้จัดทำขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าว ซึ่งมีได้ถูกยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมโดยข้อตกลงฉบับนี้ ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับข้อตกลงฉบับนี้ และให้ถือว่าข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย